

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 163/2531

ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด

โจทก์

นางสมร คล้ายสุบรรณ กับพวก

จำเลย

ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132 (1), มาตรา 151, มาตรา 176, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า เนื่องจากจำเลยได้นำเงินไปชำระหนี้ให้แก่โจทก์เรียบร้อยแล้ว โจทก์จึงขอถอนฟ้องฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 แกลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน(อันดับ 135)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายปรีชาจำเลยที่ 2 และนางสมรจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตร 4 คน (ดังที่โจทก์กล่าวในฟ้อง) ซึ่งเป็นทายาทของนายปรีดีเจียรสวัสดิ์วัฒนาผู้ตายและนางศรีเรือนมณีรัตน์ จำเลยที่ 4 ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรสองคน (ดังที่โจทก์กล่าวในฟ้อง) ซึ่งเป็นทายาทของผู้ตายร่วมกันชำระหนี้กองมรดกของนายปรีดีเจียรสวัสดิ์วัฒนา ผู้ตายแก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 85,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2523 (ถัดจากวันตาย) เป็นต้นมา จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ถ้าไม่ชำระให้เอาทรัพย์สินจํานองตามฟ้องออกขายทอดตลาดมาชำระหนี้ให้โจทก์ หาก

ไม่พอชำระหนี้ก็ให้บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นอันเป็นกองมรดกของผู้ตายจนกว่าจะหมดหนี้ ฯลฯ

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ขอถอนอุทธรณ์เฉพาะจำเลยที่ 4 ศาลอุทธรณ์อนุญาต จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 4 ออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตร 4 คนซึ่งเป็นทายาทของผู้ตาย ร่วมกันชำระหนี้ของกองมรดกนายปรีดี เจียรสวัสดิวัฒนา ผู้ตายแก่โจทก์เป็นเงิน 85,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นโดยไม่ทบต้นถ้าไม่ชำระให้อาทรัพย์สินจำนองตามฟ้องออกขายทอดตลาดมาชำระหนี้โจทก์ หากไม่พอให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นอันเป็นกองมรดกของผู้ตายจนกว่าจะครบ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 130)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและได้ส่งไปยังศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว

ก่อนวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 134)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์สามในสี่ จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์สามในสี่
จำนำยคดีออกเสียจากสารบบความ

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ